

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 193/2539 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย อนุชิตหรือเพ็ง ล้อสกุลทอง กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยที่2ไม่ได้อยู่ร่วมด้วยในขณะที่จำเลยที่1และที่3ติดต่อกับ เมทแอมเฟต้ามินให้นายดาบตำรวจ ก. กับสายลับที่ไปล่อซื้อและไม่พบสิ่งของที่ผิดกฎหมายที่ตัวจำเลยที่2อีกทั้งไม่มีพยานที่รู้เห็นว่าจำเลยที่2มีส่วนร่วมในการนำ เมทแอมเฟต้ามินของกลางไปซุกซ่อนในรถยนต์กระบะที่จำเลยทั้งสามนั่งมาด้วยกันอย่างไรหรือไม่ดียังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยที่2ได้ร่วมกับจำเลยที่1และที่3กระทำความผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่2

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ , 62, 89, 106, 106 ทวิ พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 9, 13, 15, 16 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2531) เรื่อง ระบุ ชื่อ และ จัดแบ่ง ประเภท วัตถุ ออกฤทธิ์ตาม ความใน พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต

และประกาศ พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2531 ข้อ 3(7) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กำหนด ปริมาณ การ มีไว้ในครอบครอง
หรือ ใช้ ประโยชน์ ซึ่ง วัตถุ ออกฤทธิ์ ใน ประเภท 1 หรือ ประเภท 2 ตาม ความใน
พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 19 มกราคม
2536 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ธิเบตแอมเฟตามีน ของกลาง ให้
แก่ กระทรวงสาธารณสุข คืบ รัตนบัตร ของกลาง ที่ ใช้ ล่อ ชื้อ แก่เจ้าของ

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 ให้การรับสารภาพ จำเลย ที่ 2 ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ทั้ง สาม มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิวรรคหนึ่ง , 62, 89,
116 จำคุก คน ละ 18 ปี จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 ให้การรับสารภาพ มา ตลอด ตั้งแต่
ชั้น จับกุม ถึง ชั้นพิจารณา เป็น ประโยชน์ แก่ การพิจารณา ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงเหลือจำคุก คน ละ 9 ปี จำเลย ที่ 2
ให้การรับสารภาพ ใน ชั้น จับกุมเป็น ประโยชน์ แก่ การ พิเคราะห์ อยู่ บ้าง ลดโทษ
ให้ หนึ่ง ใน สาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 12 ปี ธิเบตแอม
เฟตามีน ของกลาง ให้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข คืบ รัตนบัตร ของกลาง ที่ ใช้ ล่อ
ซื้อแก่ เจ้าของ

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก่ เป็น ว่า ให้ยก ฟ้อง จำเลย ที่ 2 นอกจาก ที่ แก่คง
ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา ที่ จะ วินิจฉัย ตามฎีกา ของ โจทก์ ว่า จำเลย ที่ 2 ได้ ร่วม กับ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 กระทำความผิด ตาม คำ พิพากษา ศาลชั้นต้น หรือไม่ โจทก์ มี ร้อยตำรวจโท ปฐมพงศ์ เพชรพิรุณ และ นาย ดาบตำรวจ กฤตสิทธิ์ จันทร์กระจำ เป็น ประจักษ์ พยาน เบิกความ ว่า วัน เวลา เกิดเหตุ จำเลย ที่ 1 ได้ ขับ รถยนต์กระบะของกลาง ไป ที่เกิดเหตุ โดย มี จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 นั่ง ไป ใน รถ ด้วยแล้ว จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 ลง จาก รถ ไป ติดต่อ และ ขาย เมทแอมเฟตามีน ของกลาง จำนวน 1 ถุง รวม 200 เม็ด ให้ นาย ดาบ ตำรวจ กฤตสิทธิ์ กับ สาย ลับ ที่ ไป ล่อ ชื้อ จาก นั้น ร้อยตำรวจโท ปฐมพงศ์ กับ พวก ร่วมกัน จับ จำเลย ทั้ง สาม ได้ พร้อม ของกลาง ดังกล่าว จาก การ ตรวจค้น ยึด ได้ เมทแอมเฟตามีน ของกลาง จาก ตัว จำเลย ที่ 3 จำนวน 22 ถุง รวม 4,400เม็ด และ จาก ที่ ชุกซ่อน อยู่ ใน ช่อง เก็บ เครื่องมือ หลัง เบาะ ที่นั่งใน รถยนต์กระบะ ของกลาง อีก จำนวน 22 ถุง รวม 4,400 เม็ดเห็นว่า จาก คำเบิก ความ ของ ร้อยตำรวจโท ปฐมพงศ์ และ นาย ดาบตำรวจ กฤตสิทธิ์ ประจักษ์พยาน ของ โจทก์ ดังกล่าว ได้ความ ว่า จำเลย ที่ 2ไม่ได้ อยู่ ร่วม ด้วย ใน ขณะที่ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 ติดต่อ ขาย เมทแอมเฟตามีน ให้ นาย ดาบตำรวจ กฤตสิทธิ์ กับ สาย ลับ ที่ ไป ล่อ ชื้อ และ จาก การ ตรวจค้น ตัว จำเลย ที่ 2 ไม่พบ สิ่งของ ที่ ผิด กฎหมาย ส่วน เมทแอมเฟตามีน ของกลาง ที่ ตรวจ ยึด ได้ จาก ใน รถยนต์กระบะ ประจักษ์ พยาน ของ โจทก์ ทั้ง สอง ดังกล่าว ก็ ไม่รู้ เห็นว่า จำเลย ที่ 2 มี ส่วน ร่วมใน การ นำ ไป ชุกซ่อน ใน รถยนต์กระบะ อย่างไร หรือไม่ พยานหลักฐานของ โจทก์ ได้ความ ดังนี้ ส่วน จำเลย ที่ 2 มี จำเลย ทั้ง สาม เป็น พยานเบิกความ ว่า จำเลย ที่ 2 มี อาชีพ ขับ รถยนต์ รับจ้าง ทั่วไป วัน เวลาเกิดเหตุ จำเลย ที่ 1 ว่าจ้าง จำเลย ที่ 2 ให้ นำ รถยนต์กระบะ ไป ส่ง ในที่เกิดเหตุ โดย จำเลย ที่ 2 ไม่ทราบ ว่า จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 นำ เมทแอมเฟตามีน ของกลาง ติดตัว ไป บางส่วน และ ชุกซ่อน ไว้ ใน รถยนต์กระบะ อีก บางส่วน ทั้ง ขณะ ถูกจับ จำเลย ที่ 2 ก็ ได้ พุด

ต่อว่า จำเลย ที่ 1 และที่ 3 ว่า ไม่ น่า หลอก จำเลย ที่ 2 ให้ นำ รถ มา ส่ง ซึ่ง ร้อย ตำรวจโท ปฐมพงศ์ และ นาย ดาบตำรวจ กฤตสิทธิ์ ประจักษ์พยาน ของ โจทก์ ก็ เบิกความ เจือสม กับ ทางนำสืบ ของ จำเลย ที่ 2 ดังกล่าว ว่า ขณะ เกิดเหตุ จำเลย ที่ 2 ได้ พุด ต่อว่า จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 จริง จึง เห็นว่า ข้อเท็จจริง อาจ เป็นดัง ทาง นำสืบ ของ จำเลย ที่ 2 ที่ ว่า จำเลย ที่ 2 ร่วม เดินทาง ไป ที่เกิดเหตุ โดย ไม่ได้ ร่วม หรือ มี ส่วน รู้เห็น ใน การกระทำ ความผิด ของ จำเลยที่ 1 และ ที่ 3 ฐาน มีไว้ เพื่อ ขาย และ ขาย เมทแอมเฟตามีน ของกลาง ก็ ได้ คดี ยัง มี ความ สงสัย ตาม สมควร ว่า จำเลย ที่ 2 ได้ ร่วม กับ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 กระทำ ความผิด หรือไม่ จึง ให้ยก ประโยชน์ แห่ง ความ สงสัยให้ จำเลย ที่ 2 ตาม ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 227วรรคสอง ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก ฟ้อง สำหรับ จำเลย ที่ 2 ศาลฎีกาเห็นฟ้อง ด้วย ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ